رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٨٠ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٢٧٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٩هـ

المَوضُوعَات

خدمة مدنية - حقوق وظيفية - مكافأة مباشرة الأموال العامة - شروط صرف المكافأة - عدم قصر المكافأة على المسميات الوظيفية المحددة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة جراء تكليفه بأعمال المحاسبة والصرف والتدقيق - دفع المدعى عليها بأن مسمى وظيفة المدعي ليس من المسميات الوظيفية المشمولة بالمكافأة - تضمن النظام صرف مكافأة سنوية لمن يباشر حفظ الأموال العامة بعد إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، والحصول على شهادة تبرئة ذمة - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعي؛ استناداً إلى تضمن النظام صرف المكافأة للمكلفين بمباشرة حفظ الأموال العامة حتى وإن كان مسمى وظائفهم ليس من المسميات الوظيفية المشمولة بالمكافأة، وإلى أن المدعي غرم أعباء مباشرة حفظ الأموال العامة ومن ثم يستحق غنمها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن النظام وضع إجراءات إلزامية لصرف المكافأة، منها جرد الأموال المُباشرة، وحصول الموظف على شهادة تبرئة الذمة - تقصير المدعى عليها باتخاذ الإجراءات الإلزامية لصرف المكافأة للمدعي - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها باتخاذ إجراءات صرف المكافأة للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الغنم بالغرم).
- المواد (١، ٢، ٦، ١١) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣هـ.
- المواد (١، ٥، ٦) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ.
- المادتان (٢، ٣) من اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٨٢١) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٧هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٥هـ، جاء فيها: أنه يعمل لدى المدعى عليها على مدقق حسابات خلال الفترة من تاريخ ١٤٢٥/٣/١٥هـ وحتى تاريخ ١٤٣٩/١٠/٩هـ، ولم تصرف له المدعى عليها مكافأة مباشرة الأموال العامة بحجة اختلاف المسمى الفعلي، خاتماً صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليها أن تصرف له مكافأة مباشرة الأموال العامة خلال فترة عمله. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها في عدة جلسات، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأجاب بأنه

يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تصرف له مكافأة مباشرة الأموال العامة خلال الفترة من تاريخ ١٤٢٥/٣/١٥هـ وحتى تاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ. وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، أرفق المدعي عدداً من المستندات التي تخص أوامر تكليفه بعمل تدقيق الحسابات. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مستندات تضمنت رد إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمدعى عليها، والذي أشار إلى أن المسمى الوظيفي للمدعي يختلف عن المسميات المشمولة بنظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وأن التكليفات التي قدمها المدعي تتضمن تكليفه بأعمال المحاسبة لعدد من الإدارات. ثم قدم المدعي خطاباً يثبت قيامه بأعمال الصرف وموافقة مدير عام الشؤون المالية والميزانية للمدعى عليها على نقله على وظيفة مأمور صرف، كما قدم المدعي مذكرة تضمنت: أن المادة الحادية عشرة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة نصت على أنه: "يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أن يكلف موظفاً -ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل عن سنتين- بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة"، كما نصت المادة الثانية عشرة من ذات النظام على أنه: "يجوز -بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة- صرف عهدة (نقدية أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها"، خاتماً مذكرته بطلبه الحكم بإلزام المدعى عليها أن تصرف له البدل محل الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حصر المدعي دعواه في طلبه

الحكم بإلزام المدعى عليها أن تصرف له مكافأة مباشرة الأموال العامة من تاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ وحتى ١٤٣٩/١٠/١٠هـ. ثم سألت الدائرة المدعي هل كان يوجد تحت يده عهدة خلال فترة المطالبة؟ فأجاب بالنفي، وأن طبيعة عمله كانت صرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، وأن مسماه الوظيفي مدقق حسابات، وأن عمله الذي يقوم به يدخل تحت مسمى مأموري صرف النقود والأوراق ذات القيمة. وبسؤاله عن تظلمه لمرجعه قبل رفع الدعوى، أجاب بالإثبات مرفقاً ما يثبت ذلك في ملف الدعوى. وبذلك تكون الدائرة قد تحققت من المسائل الأولية وشروط قبول الدعوى، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق، وطلب الأطراف الفصل في الدعوى، فقررت الدائرة رفع القضية للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تصرف له مكافأة مباشرة الأموال العامة خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ وحتى ١٤٣٩/١٠/١٠هـ؛ فإن الدعوى بناءً على تكييفها النظامي تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية، والتي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني بموجب المادة الثانية

من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما تنظر الدائرة الدعوى وفقاً لقرارات رئيس مجلس القضاء الإداري المنظمة لهذا الشأن. وعن قبول الدعوى، وحيث نصت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "١-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ٢-إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول، ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً"، وحيث تقدم المدعي بهذه الدعوى بعد التظلم، وقبل مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة

إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تصرف له مكافأة مباشرة الأموال العامة خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ وحتى ١٤٣٩/١٠/١٠هـ؛ فإن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها على وظيفة (مدقق حسابات) ووظيفة (مأمور صرف) وتم تكليفه من قبل المدعى عليها بأعمال المحاسبة والصرف والتدقيق وذلك خلال فترة المطالبة، وبناء عليه طلب المدعي من المدعى عليها صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة خلال فترة تكليفه بالعمل المشار إليه أعلاه، إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك مستندةً في رفضها على أن وظيفة المدعي ليست من الوظائف المشمولة بأحكام نظام الأموال العامة، حيث إن المدعي لم يُثَبَّت على أحد مسميات الوظائف المشمولة بمكافأة مباشرة الأموال العامة وإنما تم تكليفه بذلك العمل؛ وعليه فلا يستحق المكافأة بناءً على أنه مكلف بهذا العمل وليس مُثَبَّتاً على أحد المسميات الوظيفية المشمولة بالمكافأة. وبالعودة للمواد النظامية المتعلقة بموضوع الدعوى، وحيث نصت المادة الأولى من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣هـ، المعدّل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٤٠٠/٤/١٤هـ على أنه: "يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرةً بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة

للاستعمال أو الاستهلاك المباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة"، وحيث نصت المادة الثانية من ذات النظام على أنه: "يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها في نظام الموظفين العام، ما يلي: ١-أن يكون سعودي الجنسية. ٢-أن لا يقل سنه عن (٣٠) ثلاثين عاماً، ويجوز لوزير المالية إنقاص السن عند الاقتضاء. ٣-أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة في فصل يمس الأمانة أو الشرف"، كما نصت المادة الحادية عشرة من ذات النظام على أنه: "استثناءً من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية..."، كما نصت المادة الأولى من النظام الجديد لوظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ على الآتي: "يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: الأموال العامة: أموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام. الجرد: التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والأرصدة والنظم الآلية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد. لائحة الجرد والمحاسبة: لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السنة: السنة الهجرية. الجهة: كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها"، كما نصت المادة

الخامسة من ذات النظام على أنه: "مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظاماً، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي: -أن يكون سعودي الجنسية. -ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة. -ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف"، وحيث نصت المادة السادسة من ذات النظام على أن: "تصرف الجهة لمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام، مكافأةً سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها، إذا تحققت الشروط الآتية: إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة. إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية. الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك"، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة الجديد والمشار إليها أعلاه في مادتها الثانية على الآتي: "الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام كما يلي: أمناء الصناديق والأوراق ذات القيمة، أمناء المستودعات، مأموري صرف النقود والأوراق ذات القيمة، محصلي الإيرادات، مأموري العهد، أمناء المستودعات الفنية، وظائف بيوت المال"، كما نصت المادة الثالثة على أنه: "يشترط في الموظفين الذين يكلفون بالعمل في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ووظائفهم ليست من الوظائف الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة ما يلي: أن تكون العهدة تحت مسؤوليته. أن تكون ضمن مهام

وظيفته استلام العهد وصرفها خلال السنة". وبناءً على ما سبق فقد ثبت من خلال النصوص المشار إليها أعلاه ثبوت المكافأة حتى لمن يكلف بمباشرة الأموال العامة؛ مما ينتفي معه أي أساس للقول بعدم استحقاق من يكلف بممارسة إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ولا يمكن بحال من الأحوال تحميل المدعي خطأ الجهة في عدم توفيرها لموظف مؤهل وتتوفر فيه كامل الشروط النظامية لمباشرة مثل هذه الوظائف، فكما أن المدعي تحمل هذا التكليف من المدعى عليها بغرمه فله غُنمه، سيراً على القواعد الشرعية والأنظمة المرعية التي تستهدف العدالة، فمن القواعد الفقهية المستقر عليها فقهاً وقضاءً قاعدة (الغنم بالغرم). ولما كان الثابت من الأوراق تكليف المدعي بأعمال المحاسبة والصرف والتدقيق وذلك خلال فترة المطالبة، ولم تقدم المدعى عليها ما يمنع صرف المكافأة محل الدعوى، بل كان مدار رفضها على عدم موافقة المسمى الوظيفي للمدعي للمسميات الوظيفية المشمولة بالمكافأة، وهو خطأ المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها قيادة منطقة الطائف أن تصرف للمدعي (...) مكافأة مباشرة الأموال العامة من تاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ وحتى ١٤٣٩/١٠/١٠هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: دعوى المدعي تخضع لنظامي مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٣هـ، وبالاطلاع على النظامين المشار إليهما أعلاه، اتضح أنهما قد نصّا على إجراءات معينة، منها منصوص المادة (٦) من النظام الصادر في عام ١٣٩٥هـ، على وجوب الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مصادقة عليها من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وكذلك جرد الموجودات في الصندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل، والعهد العينية يجب جردها على الأقل مرة كل سنة، ونصت المادة (٦) من النظام الصادر عام ١٤٣٦هـ، على وجوب حصول من يعمل في هذا المجال على شهادة تبرئة ذمة مصادق عليها من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وإجراءات الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة؛ وعليه وحيث إن النظام نص على إجراءات معينة لاستكمال صرف المكافأة، وقد حصل تقصير من الجهة في هذا الجانب إذ لا يمكن للمدعي أن يدعو تلك اللجان ولا يقوم بعقدها لوحده دون اتخاذ إجراء من الجهة -مرجع المدعي- وهي إجراءات ضرورية حيال صرف المكافأة له؛ وعليه فإن

عدم اتخاذ تلك الإجراءات يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن إجراء ما يوجبه النظام، وسيؤدي إلى حرمان المدعي من حقوقه حال استكمال الإجراءات النظامية التي قصرت المدعى عليها في اتخاذها.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام قيادة منطقة الطائف باتخاذ الإجراءات النظامية حيال صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة لـ(...) من تاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ وحتى ١٤٣٩/١٠/١٠هـ.